

บทที่ ๘

คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม

๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย มีอำนาจตามมาตรา ๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ ในอันที่จะใช้ดุลพินิจ ในการอนุมัติให้ผู้ใดขนส่งของผ่านแดนใด ๆ ทางบกนอกจากทางอนุมัติ เป็นทางอนุมัติ เฉพาะคราวได้ ดังนั้น การที่นายด่านศุลกากรแม่สอดซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดี มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำเข้าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ ตามช่องทางขออนุญาตเป็นทางอนุมัติเฉพาะคราวได้ แม้ในหนังสือดังกล่าวจะอ้างถึง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง การนำไม้และไม้แปรรูป รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามแนว ชายแดนจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นประกาศที่ออกโดยอาศัย อำนาจตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นคนละส่วนกับการอนุญาตทางเฉพาะคราวตามมาตรา ๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)ฯ ก็ตาม แต่ก็ไม่ทำให้หนังสือของนายด่านศุลกากร จังหวัดตากนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการพาณิชย์ โดยได้จดทะเบียนพาณิชย์การค้าสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้หวงห้าม กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้รับใบอนุญาต การค้าหรือมีไว้ครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วย ไม้หวงห้ามจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงนายด่านศุลกากรแม่สอด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอนำเข้า



สิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้จากประเทศสหภาพพม่าในทางอนุมติเฉพาะคราวตามมาตรา ๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ จำนวน ๒ ช่องทาง คือ ๑. ช่องทางบ้านวาลย์เหนือ และ ๒. ช่องทางบ้านแม่หละ จังหวัดตาก ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำเข้า สิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ตามช่องทางดังกล่าวได้ โดยเห็นว่า สิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้เป็นของ ต้องจำกัดตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ ประกอบกับ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง การนำ ไม้และไม้แปรรูปรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ตีความขัดต่อกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้ง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวไม่อาจปลงล้างแก้ไขและไม่มีผลผูกพันบังคับพระราชบัญญัติ ศุลกากร (ฉบับที่ ๗)ฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์แห่งกฎหมายที่สูงกว่าได้ ผู้ฟ้องคดีจึง ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือ ของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำเข้าสิ่งประดิษฐ์ ที่ทำด้วยไม้ตามช่องทางที่ขอเป็นทางอนุมติเฉพาะคราว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^๑ และมาตรา ๕ ทวิ^๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)ฯ ได้กำหนดให้ผู้ขนส่งของเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักร สามารถนำของหรือสิ่ง หรือสินค้า จากเขตแดนถึงด่านศุลกากรหรือส่งออกจากด่านศุลกากรไปยังเขตแดนตามทางอนุมติที่อธิบดี กรมศุลกากรกำหนดตามประกาศกรมศุลกากรที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือตามทางอนุมติ เฉพาะคราวที่ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกขอเป็นทางอนุมติเฉพาะคราวนอกทางอนุมติ อันเป็น การดำเนินการในขั้นตอนของพิธีการศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ดังนั้น โดยผล

^๑ พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐

มาตรา ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดขนส่งของหรือพยายามขนส่งของผ่านเขตแดนทางบกเข้าในหรือออกนอกราชอาณาจักร หรือตั้งแต่เขตแดนทางบกมายังด่านศุลกากรหรือจากด่านศุลกากรไปยังเขตแดนนั้น ตามทางใด ๆ นอกจากทางอนุมติ หรือในเวลาใด ๆ นอกจากเวลาที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๕ ทวิ ในกรณีผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกหรือผู้ขนส่งมีเหตุจำเป็นและแสดงความจำนงล่วงหน้า ต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายว่าจะขนส่งของผ่านเขตแดนใด ๆ ทางบกหรือตอนใดแห่งเขตแดนนั้นตามทางอื่นนอกจาก ทางอนุมติ อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายอาจอนุญาตเป็นหนังสือให้ขนส่งตามทางที่ขอ โดยจะกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ ประการใดก็ได้ ให้ถือว่าทางที่ได้อนุญาตเช่นเป็นทางอนุมติเฉพาะคราว



ของบทบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับคำสั่งกรมศุลกากรที่ ๓๗๒/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากรตามกฎหมายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจอนุมัติให้ทางอนุมัติเฉพาะคราวตามมาตรา ๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)ฯ โดยจะกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติประการใดก็ได้ที่ไม่ขัดต่อระเบียบของกรมศุลกากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด ดังนั้น อำนาจในการอนุมัติทางเฉพาะคราวดังกล่าวจึงเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะอนุมัติหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุมัติทางเฉพาะคราวตามมาตรา ๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)ฯ จำนวน ๒ ช่องทาง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีนำเข้าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ตามช่องทางที่ขอเป็นทางอนุมัติเฉพาะคราวทั้ง ๒ ช่องทางนั้นได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามข้อกฎหมายของพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)ฯ ประกอบกับข้อเท็จจริงแล้ว เมื่อกฎหมายให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีในการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ ประกอบกับข้อกฎหมายในการที่จะอนุมัติทางเฉพาะคราวได้ และข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการใด ๆ อันขัดต่อกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำเข้าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ตามช่องทางขออนุญาตเป็นทางอนุมัติเฉพาะคราวทั้ง ๒ แห่ง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนั้น ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เป็นประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง^{๓-๔} และมาตรา ๒๕^๕ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกปศุสัตว์และการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การนำเข้าไม้และไม้แปรรูปรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ เข้ามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจังหวัดตาก เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจึงกำหนดจุดนำเข้า-ส่งออกไม้และไม้แปรรูป

^{๓-๔} พระราชบัญญัติการส่งออกปศุสัตว์และการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๕ ในกรณีที่จำเป็นหรือสมควรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของรัฐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดสินค้าใดให้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกหรือในการนำเข้า

ฯลฯ

ฯลฯ

การแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศตามมาตรานี้ ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ กำหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ เข้ามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดน จังหวัดตาก ประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวจึงสอดคล้องกับนโยบาย โดยผ่อนปรนให้สามารถนำสิ่งประดิษฐ์จากไม้ โดยไม่ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออกแสดงต่อกรมศุลกากร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร และผู้ประกอบการค้ารายย่อยของไทยและสหภาพพม่า ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการอนุญาตทางเฉพาะคราวตามมาตรา ๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๗)ฯ ถึงแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้อ้างประกาศดังกล่าวในหนังสือลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ก็ไม่ทำให้หนังสือดังกล่าวที่แจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำเข้าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ตามช่องทางขออนุญาตเป็นทางอนุมัติเฉพาะคราวทั้ง ๒ แห่ง ไม่ขัดด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๘๘/๒๕๕๘)



บทที่ ๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๑ การกำหนดจุดก่อสร้างสะพาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การกำหนดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค

๒.๑ การบำรุงรักษาและดูแลเส้นทางให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

เมื่อถนนและท่อระบายน้ำที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล มีสภาพชำรุดบกพร่องไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาตามมาตรา ๖๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ การที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพียงแต่มีหนังสือประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือถึงผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ช่วยประชาสัมพันธ์ห้ามรถยนต์ใช้เส้นทาง และเฝ้าระวังสอดส่องดูแลเพื่อรอเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้าดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งได้นำไม้ไผ่และถุงพลาสติกปักไว้เป็นจุดสังเกตในบริเวณดังกล่าว โดยมีได้จัดให้มีการปิดประกาศแจ้งเตือน หรือจัดทำแผ่นกันเตือนอันตรายที่แข็งแรงมั่นคงเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบถึงอันตรายยังถือไม่ได้ว่าเป็นการเตือนภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเพียงพอ อันถือเป็นการละเลยต่อการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือดำเนินการไม่พอสมควรแก่การป้องกันเหตุ ดังนั้น เมื่อการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ



ดังกล่าวเป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี องค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ นาย บ. ได้ขับรถยนต์กระบะของผู้ฟ้องคดีไปตามถนนสายข้างวัดวังยางซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม (ผู้ถูกฟ้องคดี) และประสบอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากถนนคอนกรีตได้ยุบตัวลง เป็นเหตุให้รถยนต์คันดังกล่าวตกลงไปในลำคลองใต้ถนนได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงรักษาถนนและท่อระบายน้ำของผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้เรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินค่าซ่อมและค่าเสื่อมสภาพของรถยนต์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชดเชย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จุดเกิดเหตุเป็นถนนคอนกรีต มีผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร เป็นจุดที่มีคลองระบายน้ำผ่านจึงมีการวางท่อใต้ผิวถนน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐ ได้เกิดฝนตกหนัก ส่วนโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบพบว่าน้ำได้กัดเซาะจนท่อระบายน้ำหลุดออก ๓ ท่อน เป็นเหตุให้ถนนบริเวณดังกล่าวมีสภาพชำรุดบางส่วน แต่ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไข และเห็นว่ารถยนต์ไม่สามารถแล่นผ่านได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ และหนังสือลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมให้ช่วยประชาสัมพันธ์ห้ามรถยนต์ใช้เส้นทางและเผื่อระวัง สอดส่องดูแล หากปริมาณน้ำลดลงแล้วผู้ถูกฟ้องคดีก็จะเข้าดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ขออนุมัติจัดซื้อแฉกกันจราจรที่เป็นมาตรฐาน และได้นำไม้ไผ่และถุงพลาสติกปักไว้เป็นจุดสังเกตในบริเวณที่เกิดเหตุ เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้จัดให้มีการปิดประกาศแจ้งเตือนหรือจัดทำแฉกกันเตือนอันตรายที่แข็งแรงมั่นคงเพื่อให้ผู้ใช้รถรู้สภาพถนน ลำพังแต่เพียงการประกาศผ่านทางเสียงภายในหมู่บ้านและการปักไม้ไผ่ในบริเวณที่เกิดเหตุยังไม่ถือเป็นการเตือนภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเพียงพอ เพราะอาจไม่รับรู้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะเลยมิได้ดำเนินการปิดทางบริเวณท่อระบายน้ำที่ชำรุดมิให้มีการสัญจรผ่านเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิด จึงถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือดำเนินการไม่พอสมควรแก่การป้องกันเหตุ เป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีโดยการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ



และถนนสายดังกล่าวซึ่งเป็นหน้าที่ตามมาตรา ๖๗ (๑)^๑ และ (๔)^๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าอะไหล่รถยนต์คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๔,๔๑๗.๔๐ บาท และค่าแรงทำสีเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๘,๔๑๗.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๒/๒๕๕๘)

๒.๒ การบำรุงรักษาและดูแลทางเดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การให้บริการสิ่งสาธารณูปโภค

๓.๑ การให้บริการระบบประปา

การประปานครหลวงมีอำนาจเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ในที่ดินของผู้ใช้น้ำซึ่งไม่ใช่ที่ดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรือนได้ ซึ่งรวมไปถึงมาตรวัดน้ำด้วย ในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวงมีอำนาจดุลพินิจกำหนดจุดติดตั้งในบริเวณใกล้ทางเข้าออกด้านหน้าอาคาร โดยติดตั้งชิดฝาผนังอาคารหรือแนวรั้วกำแพงด้านหน้า ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อ ๘ และข้อ ๙ ของระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา พ.ศ. (๒๕๔๙) เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การประปานครหลวงได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำอันเป็นมูลพิพาทในคดีนี้ตามแนวขนานกับฝาผนังด้านหน้าตึกแถวของผู้ใช้น้ำโดยติดตั้งชิดกำแพงที่กั้นระหว่างตึกแถวของผู้ใช้น้ำกับตึกแถวข้างเคียง โดยติดตั้งในจุดที่เห็นว่ากระทบต่อการใช้สอยพื้นที่ของผู้ใช้น้ำน้อยที่สุดแล้ว แม้จะไม่ใช่ไปตามประสงค์ของผู้ใช้น้ำ

^{๑-๒} พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฯลฯ

ฯลฯ



เนื่องจากมีข้อขัดข้องในการดำเนินการ ก็ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ใช้น้ำดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและตึกแถวเลขที่ ๑๖ ซอยอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ติดกับตึกแถวเลขที่ ๑๔ โดยที่ดินเดิมมาตรวัดน้ำของตึกแถวของผู้ฟ้องคดีติดตั้งในลักษณะตั้งเรียงในแนวนานกับตึกแถว โดยตั้งอยู่กึ่งกลางเสาแบ่งเขตตึกแถวทั้งสอง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและเจ้าของตึกแถวเลขที่ ๑๔ ได้ปรับปรุงพื้นที่หน้าตึกแถวโดยยกพื้นให้สูงขึ้นและก่อสร้างกำแพงสูงประมาณ ๐.๕๐ เมตร กันตามแนวเขตด้านหน้าอาคารทำให้มาตรวัดน้ำดังกล่าวตั้งอยู่ต่ำกว่าพื้นหน้าตึกแถว ภายหลังจากนั้นการประสานครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำและย้ายเส้นท่อกับทั้งได้ย้ายมาตรวัดน้ำของผู้ฟ้องคดีไปติดตั้งในบริเวณใกล้เคียงเพื่อความสะดวกในการอ่านปริมาณการใช้น้ำและงานบำรุงรักษาของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำที่พิพาทไว้ในตำแหน่งเดิมพร้อมกับซ่อมแซมพื้นที่หน้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดีให้มีสภาพการใช้งานดังเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการตามความประสงค์ให้ได้ เนื่องจากเจ้าของที่ดินอันเป็นที่ตั้งตึกแถวเลขที่ ๑๔ ไม่ยินยอมให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำดังกล่าวรูล้ำเข้าไปในที่ดินของตน ในการนี้ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตำแหน่งที่ต้องการให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำเป็นพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้ภาระจ่ายยอมแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะให้มีการติดตั้งในบริเวณดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายมาตรวัดน้ำไปติดตั้งในตำแหน่งเดิมและชดเชยค่าเสียหาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามาตรวัดน้ำประปาดังกล่าวได้ติดตั้งในตำแหน่งเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือโต้แย้งสิทธิแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงได้ภาระจ่ายยอมในบริเวณดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย นั้น เมื่อตามข้อ ๘ ของข้อบังคับการประสานครหลวงฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดว่าเมื่อการประสานครหลวงติดตั้งประปาและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้น้ำต้องยกกรรมสิทธิ์ท่อและอุปกรณ์การจ่ายน้ำให้การประสานครหลวง และข้อ ๑๑ วรรคสองกำหนดว่าผู้ใช้น้ำมีหน้าที่ต้องดูแลรักษามาตรวัดน้ำที่ติดตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้าน รวมทั้งตราน้ำกและลดรอยตราน้ำกให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหายหรือสูญหาย ผู้ใช้น้ำจะต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายที่ประเมินได้ทั้งหมด ดังนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดตั้งประปาและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำให้แก่ตึกแถวเลขที่ ๑๖ แล้ว มาตรวัดน้ำจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ใช้น้ำหรือผู้ฟ้องคดีดูแลรักษามาตรวัดน้ำที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณบ้านให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการครอบครองโดยยึดถือทรัพย์สินนั้นเพื่อตน



แม้จะครอบครองนานเพียงใดผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ภาระจำยอมตามมาตรา ๑๓๙^๓ และ ๑๔๐^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและตึกแถว เลขที่ ๑๔ ที่จะขัดขวางมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าไปติดตั้งมาตรวัดน้ำของผู้ฟ้องคดีในกรรมสิทธิ์ของตนได้

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีติดตั้งมาตรวัดน้ำในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาความในมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง^๕ และวรรคสอง^๖ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อ ๙^๗ ของระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา (พ.ศ. ๒๕๔๙) ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวงฯ เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ในที่ดินซึ่งไม่ใช่ที่ตั้งอาคารของผู้ฟ้องคดีได้ และมีดุลพินิจในการกำหนดจุดเพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำในที่ดินของผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ตามข้อ ๘.๑ ของระเบียบดังกล่าว กำหนดให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้ใกล้ทางเข้าออกด้านหน้าอาคาร โดยติดตั้งชิดฝาผนังอาคารหรือแนวรั้วกำแพงด้านหน้า และข้อ ๘.๒ กำหนดไว้ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ ๘.๑ หรือเป็นสถานที่ก่อสร้าง ให้อยู่ในดุลพินิจของสำนักงานประปาสาขา เห็นได้ว่า มาตรวัดน้ำเป็นเครื่องมือสำหรับวัดปริมาณน้ำที่ใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค ณ สถานที่ใช้น้ำ จึงต้องติดตั้งบริเวณหน้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดี เมื่อปรากฏว่า

^{๓-๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๙ บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปี ไซ้รั ทานว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

มาตรา ๑๔๐ ภาระจำยอมอาจได้มาโดยอายุความ ท่านให้นับบทบัญญัติว่าด้วยอายุความได้สิทธิอันกล่าวไว้ในลักษณะ ๓ แห่งบรรพนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

^{๕-๖} พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐

มาตรา ๓๘ ในการส่ง และการจำหน่ายน้ำ ให้การประปานครหลวงมีอำนาจเดินท่อน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์ไปได้เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ๆ ในเมื่อพื้นดินนั้นไม่ใช่พื้นดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรือน

ให้การประปานครหลวงมีอำนาจกำหนดบริเวณที่ดินที่เดินท่อน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์ โดยมีความกว้างจากท่อน้ำ ด้านละไม่เกินสองเมตรห้าสิบเซนติเมตร สำหรับท่อน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่แปดสิบเซนติเมตรขึ้นไป ในบริเวณที่กำหนดนี้ ให้การประปานครหลวงมีอำนาจตัดฟันต้นไม้ กิ่งหรือรากของต้นไม้ หรือพืชผลอย่างใด ๆ ได้ โดยต้องจ่ายค่าทดแทนในการที่ใช้ที่ดิน และในการตัดฟัน แล้วแต่กรณี ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองด้วยจำนวนเงินอันเป็นธรรม เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง เป็นผู้ได้รับประโยชน์ค้ำค่าในการกระทำนั้นอยู่ด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้จำนวนเงินค่าทดแทน ให้นำมาตรา ๓๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ฯลฯ

ฯลฯ

^๗ ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา (พ.ศ. ๒๕๔๙)

ข้อ ๙ ผู้ขอรับบริการหรือผู้ใช้น้ำ จะต้องติดตั้งท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณสถานที่ หรืออาคารของผู้ใช้น้ำ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการประปานครหลวง และให้ยื่นคำขอตามแบบคำขอที่การประปานครหลวงกำหนด



เดิมมาตรวัดน้ำของผู้ฟ้องคดีติดตั้งในลักษณะตั้งเรียงในแนวนานกับตึกแถว โดยตั้งอยู่กึ่งกลางเสา แบ่งเขตตึกแถวเลขที่ ๑๔ และเลขที่ ๑๖ ซึ่งเป็นการวางล้ำเข้าไปในที่ดินของเจ้าของตึกแถว เลขที่ ๑๔ บางส่วน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีความจำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนท่อน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยจะต้องถอนการติดตั้งมาตรวัดน้ำเดิม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการติดตั้งมาตรวัดน้ำเดิมติดตั้งไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงในปัจจุบันในเรื่องแผนผังกรรมสิทธิ์ประกอบกับ จุดที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำเดิมก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการจัดปริมาณน้ำและการบำรุงรักษามมาตรวัดน้ำ อีกทั้ง เจ้าของที่ดินอันเป็นที่ตั้งของตึกแถวเลขที่ ๑๔ ไม่ยินยอมให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำล้ำเข้าไป ในที่ดินของตนอีกต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการถอนการติดตั้งมาตรวัดน้ำจากจุดเดิม จึงเป็นการกระทำที่ชอบโดยกฎหมายแล้ว

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำในตำแหน่งที่พิพาทปัจจุบันเป็นการ ใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ถอนการติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากจุดเดิม แล้วผู้ถูกฟ้องคดีได้นำมาตรวัดน้ำมาติดตั้งในที่ดินของผู้ฟ้องคดีในครั้งแรกตามแนวนาน กับกำแพงที่กั้นระหว่างตึกแถวเลขที่ ๑๔ กับเลขที่ ๑๖ โดยติดตั้งชิดกับหน้าตึกแถวของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการติดตั้งใกล้ทางเข้าออกด้านหน้าอาคาร โดยติดตั้งชิดฝาผนังอาคารตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ของระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา พ.ศ. (๒๕๔๙) กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดี ยังไม่พอใจ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ย้ายมาตรวัดน้ำไปติดตั้งที่ใหม่ตามแนวนานกับฝาผนังด้านหน้า ตึกแถวเลขที่ ๑๖ ของผู้ฟ้องคดีโดยติดตั้งชิดกำแพงที่กั้นระหว่างตึกแถวเลขที่ ๑๔ กับเลขที่ ๑๖ ซึ่งเป็นการติดตั้งใกล้ทางเข้าออก ด้านหน้าอาคาร โดยติดตั้งชิดฝาผนังอาคาร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นกัน เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้พยายามติดตั้งมาตรวัดน้ำในจุดที่ใกล้เคียงกับความต้องการ ของผู้ฟ้องคดี โดยติดตั้งในจุดที่เห็นว่ากระทบต่อการใช้สอยพื้นที่ของผู้ฟ้องคดีน้อยที่สุดแล้ว อันเป็นการใช้ดุลพินิจในการกำหนดจุดเพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำที่เหมาะสมและเป็นการกระทำ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีลักษณะเป็นการสร้างภาระให้เกิดแก่ผู้ฟ้องคดีมากเกินไปจนเกินสมควรและไม่เป็น การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๐๑/๒๕๕๘)

กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รัฐรับภาระค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปาที่อยู่อาศัย ที่มีปริมาณการใช้น้ำไม่เกิน ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจียดจ่ายงบประมาณ ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีให้เหมาะสม



กับสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยไม่กระทบต่อการบริการสาธารณะอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ และต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมไปจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ในกรณีเช่นนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีดุลพินิจที่จะดำเนินการตามมาตรการนั้นได้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบการพิจารณาและเงื่อนไขที่มติคณะรัฐมนตรีข้างต้นกำหนด เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะทางการคลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากทางรัฐบาลไม่เพียงพอที่จะดำเนินการงดการเก็บค่าน้ำประปาตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติได้ โดยไม่ทำให้การจัดทำบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ ของประชาชนทั่วไปเกิดผลกระทบ ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกิจด้านอื่นอย่างกว้างขวางด้วย ซึ่งล้วนมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปาเช่นกัน ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกประกาศประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาทราบว่าจะงดเก็บค่าน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ เพียง ๑ เดือนเท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผลและหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีแล้วและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใช้น้ำประปาของเทศบาลนครนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ กำหนดให้ภาครัฐรับภาระค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปาที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณการใช้น้ำไม่เกิน ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ รวมเป็นระยะเวลา ๖ เดือน โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนชดเชยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ ขยายระยะเวลาต่อเนื่องให้ผู้ที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณการใช้น้ำไม่เกิน ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ และได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ โดยให้เจียดเงินงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยได้มีประกาศแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบว่ายกเว้นการเก็บค่าน้ำประปาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เพียงพอที่จะงดเก็บค่าน้ำประปา ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ ได้จึงของดเก็บค่าน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ เพียง ๑ เดือนเท่านั้น



และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีประกาศแจ้งให้ทราบว่า ไม่สามารถดเก็บค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำประปาต่อไปจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสามารถปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่งดการเก็บค่าน้ำประปาที่อยู่อาศัยตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ เป็นเวลา ๑ เดือน และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บค่าน้ำจำนวนไม่เกิน ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนไปจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ และให้คืนเงินค่าน้ำประปาที่เก็บไปจากผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๓ (๒) ประกอบมาตรา ๕๖ (๑) บัญญัติให้เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปาในเขตเทศบาลนคร และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๔) บัญญัติให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อเป็นบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งการจัดทำระบบประปาในเขตเทศบาลนครแม้ตามกฎหมายจะบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องดำเนินการก็ตาม แต่การดำเนินการก็จะต้องมีการลงทุนและมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักการดำเนินงานบริการสาธารณะลักษณะนี้ จำต้องให้ประชาชนผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยการต้องชำระเงินค่าบริการตามปริมาณที่ประชาชนแต่ละคนได้ใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะดังกล่าว เงินค่าบริการที่ได้รับจากประชาชนซึ่งโดยข้อเท็จจริงจะมีการจัดเก็บในอัตราที่ต่ำ ไม่ใช่ตามอัตราที่เป็นค่าดำเนินงานที่แท้จริงเนื่องจากถือว่าเป็นการบริการสาธารณะที่รัฐหรือผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีหน้าที่จะต้องจัดให้แก่ประชาชน ก็จะเป็นเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับการบริหารจัดการ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนากิจการบริการสาธารณะดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งในท้ายที่สุดผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้รับบริการนั่นเอง ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องมีการเรียกเก็บเงินค่าน้ำประปาจากผู้ใช้น้ำเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ ให้รัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายการใช้น้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยและผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณการใช้น้ำระหว่าง ๐ ถึง ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจียดจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล และเพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินการดังกล่าวกระทบต่อสถานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ดุลพินิจพิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตามความเหมาะสมกับสถานะทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่กระทบต่อการจัดการบริการสาธารณะอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ ให้ชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชน



ผู้ใช้น้ำประปาจากระบบประปาที่มีอยู่ในความรับผิดชอบทราบด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยอมมีดุลพินิจที่จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสถานะทางการคลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอที่จะดำเนินการงดการเก็บค่าน้ำประปาตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติได้ เนื่องจากจะทำให้การจัดทำบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ ของประชาชนทั่วไปเกิดผลกระทบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงของดการจัดเก็บค่าน้ำประปาในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ จำนวน ๑ เดือน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาทราบเหตุผลดังกล่าวแล้ว และต่อมาเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวโดยใช้หลักเกณฑ์เดิมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ถ้านำเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลซึ่งยังมิได้รับชำระเต็มตามจำนวนที่ประมาณการตั้งไว้มาจ่ายชดเชยในการจัดเก็บค่าน้ำประปาระหว่าง ๐ ถึง ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน จะกระทบต่อบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ ของประชาชน จึงให้งดการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีประกาศประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนผู้ใช้น้ำประปาด้วยแล้ว การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเป็นการใช้ดุลพินิจตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ได้กำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องดำเนินการในภารกิจอื่น ๆ อย่างกว้างขวางและภารกิจตามหน้าที่อื่น ๆ ก็ล้วนมีความสำคัญและมีความจำเป็นไม่ยิ่งหย่อนกว่าหน้าที่ในการจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปาเช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้ดุลพินิจงดการจัดเก็บค่าน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยและผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณการใช้น้ำไม่เกิน ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน เฉพาะเดือนเมษายน ๒๕๕๒ เพียง ๑ เดือนจึงเป็นการใช้ดุลพินิจดำเนินการที่ชอบด้วยเหตุผลและหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจัดเก็บเงินค่าน้ำประปาของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมีต้องคืนเงินค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิกษากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๘/๒๕๕๙)

การที่ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดประเภทผู้ใช้น้ำออกเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ ค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำ ๕๐ บาท ประเภทที่ ๒ ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก ค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำ ๑๐๐ บาท และประเภทที่ ๓ รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ ค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำ ๒๐๐ บาท อันเป็นการกำหนด

อัตราค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำให้แตกต่างกันไปตามประเภทผู้ใช้น้ำ แม้จะใช้น้ำในปริมาณที่ต่ำกว่าค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ก็ตาม ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และโดยที่การกำหนดอัตราค่าใช้น้ำดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการให้บริการน้ำแก่ประชาชน และการพัฒนาการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพให้มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงเมื่อเปรียบเทียบกับภาระของผู้ใช้น้ำที่ต้องชำระค่าใช้น้ำประปาตามที่กำหนดในข้อบังคับดังกล่าว ย่อมถือได้ว่าเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนแล้ว การออกข้อบังคับอันเป็นมูลพิพาทนี้จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่การประปาส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรียกเก็บค่าน้ำประปาเกินกว่าจำนวนน้ำที่ได้ใช้จริง โดยคิดค่าใช้น้ำประปาในอัตราค่าน้ำประปาขั้นต่ำประเภทที่ ๒ ราชการและธุรกิจขนาดเล็กเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐ บาท ตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระเงินเกินกว่าจำนวนสินค้าที่ส่งมอบ และผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจขนาดเล็ก (ชื่อมาขายไป) ไม่ได้เพิ่มภาระในการให้บริการของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงไม่ควรถูกกำหนดค่าใช้น้ำขั้นต่ำให้สูงกว่าผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำในอัตรา ๕๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคออกข้อบังคับฉบับดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อบังคับฉบับดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา โดยการสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา รวมทั้งการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณะูปโภค โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา อัตราค่าบริการ ค่าเครื่องอุปกรณ์และค่าสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขในการชำระราคา และค่าตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๗ (๔)^๔ แห่งพระราชบัญญัติ

^{๔-๕} พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งการประปาขึ้นเรียกว่า “การประปาส่วนภูมิภาค” เรียกโดยย่อว่า “กปภ.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาโดยการสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้



ดังกล่าว และคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของผู้ถูกฟ้องคดี รวมถึงวางข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปาและอัตราค่าบริการ ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขในการชำระราคาและค่าบริการตามมาตรา ๑๗ (๑)^{๑๐} และ (๑๑)^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคจึงมีอำนาจในการออกข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดประเภทผู้ใช้น้ำออกเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ ค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำ ๕๐ บาท ประเภทที่ ๒ ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก ค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำ ๑๐๐ บาท และประเภทที่ ๓ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ ค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำ ๒๐๐ บาท ปรากฏตามข้อ ๓ ของข้อบังคับดังกล่าว อันเป็นการกำหนดอัตราค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำให้แตกต่างกันไปตามประเภทผู้ใช้น้ำ แม้จะใช้น้ำในปริมาณที่ต่ำกว่าค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ก็ตาม เนื่องจากโดยทั่วไปผู้ใช้น้ำประเภทที่ ๒ คือ ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก และประเภทที่ ๓ คือ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ ย่อมมีจำนวนสมาชิกผู้ใช้น้ำมากกว่าผู้ใช้น้ำประเภทที่ ๑ ซึ่งเป็นเพียงที่อยู่อาศัย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงคิดอัตราค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำของผู้ใช้น้ำประเภทที่ ๑ ในอัตราที่ต่ำกว่าผู้ใช้น้ำประเภทอื่น และกำหนดอัตราค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นไปตามลำดับ กรณีจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ใช้น้ำรายใดเป็นผู้ใช้น้ำประเภทที่ ๒ เช่นผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคิดค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำในอัตรา ๑๐๐ บาท เช่นเดียวกัน อันเป็นการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับผู้ใช้น้ำ

ในการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา รวมทั้งการดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณะูปโภค โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ

มาตรา ๗ ให้ กปภ. มีอำนาจกระทำการกิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา อัตราค่าบริการ ค่าเครื่องอุปกรณ์และค่าสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขในการชำระราคาและค่าตอบแทนดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐-๑๑} พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของ กปภ. อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) วางข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๕ และมาตรา ๗

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๑) กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปาและอัตราค่าบริการ ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขในการชำระราคาและค่าบริการ

ฯลฯ

ฯลฯ



ประเภทอื่นนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีก็ย่อมคิดอัตราค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำแตกต่างกันไปตามประเภทผู้ใช้น้ำ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อันเป็นการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นไปตามหลักความเสมอภาคแล้ว

สำหรับข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าในแต่ละเดือนผู้ฟ้องคดีใช้น้ำประปาในปริมาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์การใช้น้ำประปาขั้นต่ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องชำระราคาสินค้าเกินกว่าจำนวนที่ส่งมอบจริงอันเป็นการไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมนั้น เห็นว่า การกำหนดอัตราเรียกเก็บค่าใช้น้ำประปาตามเกณฑ์การใช้น้ำประปาขั้นต่ำของผู้ใช้น้ำแต่ละประเภทถือเป็นการกำหนดเงื่อนไขในการใช้น้ำประปาตามวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำตามประเภทของผู้ใช้น้ำนั้น ๆ แม้ผู้ใช้น้ำจะใช้น้ำไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำก็ตาม ซึ่งถ้าผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำเพื่ออยู่อาศัยก็ย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละครัวเรือน จึงต้องกำหนดราคาชำระขั้นต่ำแบบเหมาจ่ายในอัตราเดียว หากผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำเพื่อการประกอบธุรกิจซึ่งไม่อาจจำแนกได้ว่าเป็นธุรกิจประเภทใดและใช้น้ำประปาในปริมาณมากน้อยเพียงใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำดังกล่าวตามขนาดของธุรกิจโดยกำหนดเป็นประเภทธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งไม่อาจแบ่งตามลักษณะของธุรกิจที่มีความแตกต่างหลากหลายอันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากและสับสนในการจัดเก็บค่าบริการการใช้น้ำประปาทั้งต่อเจ้าหน้าที่และผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดข้อบังคับโดยให้มีการจัดเก็บค่าใช้น้ำประปาตามจำนวนที่มีการใช้น้ำจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง ก็อาจจะมีผลกระทบต่อการคำนวณต้นทุนน้ำประปาต่อหน่วยซึ่งทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจัดเก็บค่าใช้น้ำประปาจากผู้ใช้น้ำทุกกลุ่มในอัตราเดียวกันใหม่ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ถูกฟ้องคดีเอง นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ตกลงเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีโดยยินยอมรับเงื่อนไขการใช้น้ำประปาแล้ว ย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีสมัครใจยอมรับภาระค่าใช้น้ำประปาตามข้อบังคับการประปาสวนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว อีกทั้ง ผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่ต่างยอมรับการกำหนดอัตราค่าใช้น้ำประปาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการกำหนดอัตราเรียกเก็บค่าใช้น้ำประปาในอัตราดังกล่าวที่มุ่งหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนและการพัฒนาการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพให้มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงเปรียบเทียบกับภาระของผู้ใช้น้ำรวมถึงผู้ฟ้องคดีที่ต้องชำระค่าใช้น้ำประปาตามที่กำหนดในข้อบังคับการประปาสวนภูมิภาคดังกล่าวแล้ว เห็นว่า กรณีนี้เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนแล้ว เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้เลือกกำหนดข้อบังคับฉบับดังกล่าวด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการขยายพื้นที่การให้บริการเพื่อให้ผู้ไม่มีโอกาสใช้น้ำประปาได้มีโอกาสใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน ซึ่งในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว



ส่วนใหญ่จะมาจากรายได้ของผู้ถูกฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคจึงย่อมมีความจำเป็นและชอบที่จะแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นได้ เพื่อให้สาธารณะได้ประโยชน์มากที่สุด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคออกข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๒/๒๕๕๙)

๓.๒ การให้บริการระบบไฟฟ้า

เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกระเบียบแบ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น ๒ ประเภท โดยประเภทแรก คือ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการเกษตร และประเภทที่สอง คือ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจ ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสองประเภทจะมีภาระเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าตามคำขอแตกต่างกัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายเกณฑ์ที่ตนเองกำหนดได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้าประกอบกิจการอันมีลักษณะให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยเพื่อรับค่าเช่า และทำสัญญาซื้อขายบ้านพัก-แพพักให้กับผู้อื่นเพื่อร่วมกันประกอบการในเชิงพาณิชย์ มิใช่เพื่อที่อยู่อาศัยหรือการเกษตร จึงเป็นการขอใช้บริการเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีกับพวกในการประกอบธุรกิจ เป็นการเฉพาะ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ใช้บังคับแก่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบุคคลทั่วไปที่มีคำขอขยายเขตไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันกับผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือไม่ได้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่างกันในสาระสำคัญ อันมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการแพวิมานลอยน้ำ รีสอร์ท และชาวบ้านจำนวน ๓๕ ครัวเรือน หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนและทำการเกษตร ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า จากการตรวจสอบสถานที่เป็นการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าให้กับรีสอร์ทของผู้ฟ้องคดีและผู้ใช้ไฟฟ้ายรายอื่น แต่สถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ้านพักแพให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยเพื่อรับค่าเช่าโดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดูแล จึงมิใช่การขยายเขตเพื่อประชาชนที่เดือดร้อน

ดังนั้น การขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าให้กับบรีสอร์ตข้างต้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของจะต้องเป็นผู้ลงทุนเอง แต่ในส่วนระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่อยู่ในทางสาธารณะ คิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตที่ต่อจากระบบจำหน่ายเดิมไปถึงหน้าบริเวณผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายสมทบร้อยละ ๕๐ ของเงินลงทุน ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ลงทุนให้ สำหรับการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟฟ้าให้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ไฟฟ้าทั้งหมด โดยทรัพย์สินให้ตกเป็นของผู้ฟ้องคดี ยกเว้นมิเตอร์ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขในการติดตั้งไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บในการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเงิน ๕๖๘,๗๐๗.๑๔ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินการให้กับผู้ฟ้องคดีกับพวกตามสิทธิในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และแนวนโยบายแห่งรัฐในการจัดให้มีสาธารณูปโภคแก่ประชาชนอย่างเพียงพอตามความต้องการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายเขตการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีและประชาชนรายอื่นอีก ๓๕ ครอบครัว โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาหนังสือของผู้ฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เรื่อง ขอย้ายเขตไฟฟ้า ที่มีถึงหัวหน้าแผนกบริการลูกค้าของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีแจ้งที่อยู่เลขที่ ๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนรายชื่อเจ้าของบ้านที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับดังกล่าวตั้งแต่ลำดับที่ ๒ ถึงลำดับที่ ๓๐ บ้านเลขที่ ๘๖/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๘๖/๓๐ เป็นเจ้าของบ้านที่ได้สิทธิจากการซื้อขายบ้านพัก-แพพัก กับผู้ฟ้องคดี โดยสถานที่ดังกล่าวใช้ชื่อว่าแควิมานลอยน้ำ รีสอร์ท เป็นสถานประกอบการให้เช่าที่พัก ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดูแล ผู้ฟ้องคดีและเจ้าของบ้านพักดังกล่าวจึงมีรายได้จากการให้เช่าบ้านพัก-แพพัก โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์แทนเจ้าของบ้านเลขที่ ๘๖/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๘๖/๓๐ กรณีดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า พื้นที่ซึ่งผู้ฟ้องคดีขอย้ายเขตไฟฟ้าไม่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจ มิใช่เพื่อที่อยู่อาศัยหรือการเกษตร เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้แบ่งผู้ไฟฟ้าออกเป็น ๒ ประเภท โดยประเภทแรก คือ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการเกษตร และประเภทที่สอง คือ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจ เมื่อการขยายเขตไฟฟ้าในคดีนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีกับพวกในการประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะ จึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี เลขที่ คผ.๑-๑๓๗๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายในระบบ ๒๒ และ ๓๓ เควี ข้อ ๑.๑.๒ ที่กำหนดให้การคิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตที่ต่อจากระบบเดิมไปถึงหน้าบริเวณผู้ขอใช้ไฟฟ้าร้อยละ ๕๐ และส่วนที่เหลือร้อยละ ๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ลงทุนให้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีว่าการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า



ให้กับรีสอร์ท ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้ลงทุน ส่วนระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะคิดค่าใช้จ่ายในการขยายเขตที่ต่อจากระบบจำหน่ายเดิมไปถึงหน้าบริเวณผู้ขอใช้ไฟฟ้าน้อยละ ๕๐ ของเงินลงทุนตามประมาณการ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๕๐ การไฟฟ้าจะเป็นผู้ลงทุนให้สำหรับการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟฟ้าคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ไฟฟ้าทั้งหมด ยกเว้นมิเตอร์เป็นทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดี และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขยายไฟฟ้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๘,๗๐๗.๑๔ บาท จึงเป็นการแจ้งตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับบุคคลทั่วไป ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่างในสาระสำคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ในการนี้ แม้กรณีจะปรากฏว่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ และนายอำเภอศรีสวัสดิ์จะมีหนังสือรับรองว่าพื้นที่ที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านรวม ๓๕ ครอบครัว เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ก็เป็นเพียงการตรวจสอบและรับรองข้อมูลในเบื้องต้น ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมสามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทุ่มงบประมาณเพื่อขยายเขตการใช้ไฟฟ้าที่จังหวัดกระบี่บนเกาะศรีบอยา เกาะปูและเกาะพีพี โดยการเดินสายเคเบิลใต้น้ำจากเกาะศรีบอยา เกาะปู ไปยังเกาะพีพี โดยมีได้เรียกเก็บเงินสมทบจากบรรดาเจ้าของโรงแรมหรือรีสอร์ท หรือร้านค้า และชาวบ้านบนเกาะดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งยังมีโครงการติดตั้งสายเคเบิลไฟฟ้าสายที่ ๒ ลงบนเกาะช้าง จังหวัดตรังโดยลงทุนด้วยงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีเอง ก็ไม่ใช่เพื่อสนองความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าของประชาชนเพื่ออยู่อาศัยหรือการเกษตรแต่ประการใด นั้น เห็นว่า กรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีสภาพเป็นเกาะในจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง จึงเป็นคนละกรณีกับการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่นำเงินไปชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด จึงเป็นไปตามข้อ ๙ วรรคสอง^{๑๒} ของระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับข้อ ๗.๒^{๑๓} ของระเบียบ

^{๑๒} ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อ ๙

ฯลย

ฯลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เมื่อได้รับชำระเงินค่าใช้จ่ายตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว

^{๑๓} ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๗ มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับประกันกับผู้ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๔๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๘/๒๕๕๙)

การที่เทศบาลใช้กระแสไฟฟ้ากับเครื่องสูบน้ำในโรงสูบน้ำ เพื่อนำน้ำจากคลองไปรดสนามหญ้าและไม้ดอกไม้ประดับในสวนสาธารณะ โดยเครื่องสูบน้ำดังกล่าวมิได้ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะ แต่ตั้งอยู่ห่างออกไปจากสวนสาธารณะประมาณ ๕ กิโลเมตร ซึ่งประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปใช้บริการหรือเข้าไปใช้ประโยชน์จากเครื่องสูบน้ำดังกล่าวได้โดยตรง เครื่องสูบน้ำของเทศบาลจึงเป็นเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มีไว้ใช้สำหรับดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของเทศบาลตามนัยมาตรา ๕๔ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ทั่วไปของเทศบาลที่จะต้องใช้กระแสไฟฟ้า

กำหนดมาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้า โดยจะดำเนินการในเรื่องการให้บริการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ หากไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ให้จ่ายค่าปรับแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป ยกเว้นผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

๗.๒ ระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า

กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้า นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ชำระเงิน และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน แยกตามประเภทการใช้ไฟฟ้าดังนี้

๗.๒.๑ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าในระบบแรงดัน ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์ ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส ที่อยู่ในเขตเมือง ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายใน ๒ วันทำการ ส่วนผู้ที่ขอใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในเขตชนบท ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายใน ๕ วันทำการ หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ให้จ่ายค่าปรับแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าวันละ ๕๐ บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน ๕๐๐ บาท

๗.๒.๒ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าในระบบแรงดัน ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์ ที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า ๓๐ แอมป์ ๓ เฟสขึ้นไป ที่อยู่ในเขตเมือง ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายใน ๒ วันทำการ ส่วนผู้ที่ขอใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในเขตชนบท ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายใน ๕ วันทำการ หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ให้จ่ายค่าปรับแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าวันละ ๑๐๐ บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๗.๒.๓ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าในระบบแรงดัน ๒๒-๓๓ กิโลโวลต์ ที่ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน ๒๕๐ เควีเอ. ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายในระยะเวลา ๓๕ วันทำการ และผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบแรงดัน ๒๒-๓๓ กิโลโวลต์ ที่ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า ๒๕๐ เควีเอ. แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ เควีเอ. ให้ดำเนินการติดตั้งพร้อมจ่ายไฟฟ้าภายใน ๕๕ วันทำการ หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ให้จ่ายค่าปรับแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าวันละ ๒๐๐ บาท ของระยะเวลาที่เกินกำหนด แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้โจ่งใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

